

तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) ऐन २०७९

English title: Acid and Other Hazardous Chemical Substances (Regulation) Act, 2022

तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) ऐन, २०७९ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०७९ । ०३ । ३१ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । संवत् २०७९ सालको ऐन नं. ८ । तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, निकासी, पैठारी, भण्डारण, ओसारपसार, बिक्री वितरण, प्रयोग तथा त्यस्तो पदार्थको विसर्जन गर्ने कार्यलाई नियमन गरी मानव तथा जीवजन्तुको स्वास्थ्य र अन्य जैविक वा गैरजैविक वस्तुलाई पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई नविवरण गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) ऐन, २०७९” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “अनुमतपित्र” भन्नाले दफा ३ बमोजमि जारी गरिएको अनुमतपित्र सम्झनु पर्छ । (ख) “अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्ती” भन्नाले अनुमतपित्र प्राप्त गरेको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (ग) “अनुमतपित्र जारी गर्ने अधिकारी” भन्नाले दफा ४ बमोजमिको अधिकारी सम्झनु पर्छ । (घ) “अन्य घातक रासायनिक पदार्थ” भन्नाले तेजाब बाहेक मानव अङ्ग, जीवजन्तु वा अन्य जैविक वा गैरजैविक वस्तुलाई गम्भीर हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्याउन सक्ने नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्य रासायनिक पदार्थ सम्झनु पर्छ । (ङ) “उत्पादन” भन्नाले तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको कुनै तरिकाले उत्पादन, प्रशोधन, संश्लेषण वा सृजना गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्ता पदार्थको प्याकेजिङ्ग वा पुनः प्याकेजिङ्ग गर्ने कार्यलाई समेत जनाउँछ । (च) “जिल्ला समिति” भन्नाले दफा २० बमोजमिको जिल्ला तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियन्त्रण समिति सम्झनु पर्छ । (छ) “तेजाब” भन्नाले मानव अङ्ग, जीवजन्तु वा अन्य जैविक वा गैरजैविक वस्तुलाई जलाउने (बर्न), घातक क्षति पुर्याउने (कोरोसिभ) वा अन्य कुनै किसिमले गम्भीर असर पुर्याउने अकार्बनिक तेजाब (इनअर्गानिक एसडि) जन्त्य रासायनिक पदार्थ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नाइट्रिक एसडि, सल्फुरिक एसडि र हाइड्रोक्लोरिक एसडि तथा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको तेजाबजन्त्य अन्य घातक तथा ज्वलनशील रासायनिक पदार्थलाई समेत जनाउँछ । (ज) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजमि” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । (झ) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ञ) “समिति” भन्नाले दफा १६ बमोजमिको केन्द्रीय तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियन्त्रण समिति सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । अनुमतपित्र सम्बन्धी व्यवस्था । ३. अनुमतपित्र लनु पर्ने: (१) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, निकासी, पैठारी वा बिक्री वितरण गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐन बमोजमि अनुमतपित्र लनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि अनुमतपित्र प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले देहाय बमोजमिको विवरण तथा कागजात संलग्न गरी तोकिए बमोजमिको ढाँचामा अनुमतपित्र जारी गर्ने अधिकारी समक्ष नविदन दनु पर्नेछ:- । (क) अनुमतपित्र प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिको नाम, ठेगाना तथा सम्पर्क टेलिफोन नम्बर, । (ख) अनुमतपित्र प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिको राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नागरिकता वा राहदानीको प्रतिलिपि, । (ग) कानून बमोजमि स्थापित उद्योग, व्यवसाय, फर्म वा कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ताको प्रमाण, । (घ) अनुमतपित्र प्राप्त गर्न चाहेको तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नाम, । (ङ) उत्पादन वा बिक्री वितरण गर्ने भए उत्पादन वा बिक्री वितरण गर्ने स्थान र निकासी वा पैठारी गर्ने भए निकासी वा पैठारी गर्ने मुलुक, । (च) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको सम्मिश्रण, मात्रा लगायतको प्रावधिक विवरण (स्पेसिफिकेशन), । (छ) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन गर्ने भए उत्पादनको प्रयोजन, उत्पादन क्षमता, उत्पादन गरिने अनुमानित परिमाण, स्तर र प्रकार, त्यसको लाग आवश्यक पूर्वाधार पूरा गरेको विवरण, । (ज) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको पैठारी गर्ने भए त्यसको प्रयोजन र प्रयोग हुने क्षेत्र, । (झ) उत्पादन, निकासी वा पैठारी गर्ने भए सम्बन्धित मन्त्रालयको सफारसिपत्र, । (ञ) तोकिए बमोजमिको अन्य विवरण । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्राप्त नविदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा अनुमतपित्र प्रदान गर्न मनासबि देखिएमा अनुमतपित्र जारी गर्ने अधिकारीले नविदकलाई तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, निकासी, पैठारी, भण्डारण, ओसारपसार वा बिक्री वितरण गर्दा पालना गर्नु पर्ने शर्त उल्लेख गरी नविदन दिएको पन्ध्र दिन भित्र तोकिए बमोजमिको ढाँचामा अनुमतपित्र प्रदान गर्नु पर्नेछ । (४) अनुमतपित्र प्राप्त गर्नका लागि लाग्ने दस्तुर तथा अनुमतपित्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४. अनुमतपित्र जारी गर्ने अधिकारी: (१) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, निकासी, पैठारी वा बिक्री वितरणको लागि देहायको अधिकारीले अनुमतपित्र जारी गर्न सक्नेछ:- । (क) उत्पादन, निकासी वा पैठारीको लागि भए मन्त्रालय, । (ख) बिक्री वितरणको लागि भए सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा नजिले तोकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा अन्तर्गतको अधिकृत । (२)

उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त गरेको अनुमतपित्र बमोजमिको काम गर्दा तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको भण्डारण वा ओसारपसार गर्नु पर्ने रहेछ भने सो प्रयोजनका लागि अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले भण्डारण गर्न वा निकासी, पैठारी, भण्डारण वा बकिरी वतिरण गर्ने स्थानसम्म ओसारपसार गर्न सक्नेछ ।

५. औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्र अनुमति दिने सक्ने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भित्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका खास प्रकारका उद्योगमा प्रयोग हुने खास किसिमका तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको हकमा औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने परमाणु सम्मको लागि सम्बन्धित उद्योगलाई मात्र अनुमतपित्र दिने सक्नेछ । ६. अनुमतपित्रको मान्य अवधि तथा नवीकरण: (१) अनुमतपित्रको मान्य अवधि पाँच वर्षको हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अवधि समाप्त हुनुभन्दा पैंतीस दिन अगावै अनुमतपित्र नवीकरणका लागि अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले त्यस्तो अनुमतपित्र जारी गर्ने अधिकारी समक्ष नविदन दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको अवधिभित्र नविदन दिने नसक्ने अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले उपदफा (२) बमोजमिको अवधि समाप्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र दोब्बर दस्तुर सहित अनुमतपित्र नवीकरणका लागि अनुमतपित्र जारी गर्ने अधिकारी समक्ष नविदन दिने सक्नेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजमि प्राप्त नविदनका सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी अनुमतपित्र जारी गर्ने अधिकारीले अर्को पाँच वर्षको लागि अनुमतपित्रको नवीकरण गरिदिने सक्नेछ । (५) अनुमतपित्र नवीकरण गर्नका लागि दिइने नविदनको ढाँचा, नवीकरणको लागि लाग्ने दस्तुर तथा अनुमतपित्र नवीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ७. अनुमतपित्र रद्द हुने: (१) उपदफा ६ बमोजमि अनुमतपित्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमतपित्र स्वतः रद्द हुनेछ । (२) देहायको अवस्थामा अनुमतपित्र जारी गर्ने अधिकारीले अनुमतपित्र रद्द गर्न सक्नेछ:- । (क) अनुमतपित्र प्राप्त गर्नका लागि पेश भएको कागजात वा वविरण झुट्टा देखिएमा, । (ख) अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि पालना गर्नु पर्ने शर्तको उल्लङ्घन गरेमा, । (ग) अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतपित्र रद्द गराउनको लागि नविदन दिएको, वा । (घ) अनुमतपित्रमा उल्लिखित शर्तको उल्लङ्घन गरेको कारण यस ऐन बमोजमि जरिवाना भएमा वा सजाय पाएमा । (३) उपदफा (२) बमोजमि अनुमतपित्र रद्द गर्नुअघि अनुमतपित्र जारी गर्ने अधिकारीले सम्बन्धित अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिलाई पन्ध्र दिनको समय दिई अनुमतपित्र रद्द गर्नु नपर्ने कुनै मनासबि आधार र कारण भए सो पेश गर्नका लागि मौका दनु पर्नेछ । तर उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजमि अनुमतपित्र रद्द गराउन नविदन दिएकोमा त्यस्तो मौका दनु पर्ने छैन । (४) उपदफा (३) बमोजमिको अवधिभित्र कुनै आधार र कारण प्राप्त नभएमा वा प्राप्त भएको आधार र कारण मनासबि नदेखिएमा अनुमतपित्र जारी गर्ने अधिकारीले अनुमतपित्र रद्द गर्ने नरिणय गरी सोको जानकारी सम्बन्धित अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिलाई दनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजमिको अनुमतपित्र रद्द गर्ने नरिणयमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो नरिणयको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र समिति समक्ष उजुरी दिने सक्नेछ र त्यस्तो उजुरीका सम्बन्धमा समितिले गरेको नरिणय अन्तमि हुनेछ । (६) उपदफा (३) बमोजमि कुनै अनुमतपित्र रद्द गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भई उपदफा (४) बमोजमिको नरिणय नभएसम्मको अवधिमा त्यस्तो अनुमतपित्र स्वतः नलिम्बन भएको मानिनेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि अनुमतपित्र नलिम्बन भएको अवधिभर त्यस्तो अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतपित्र बमोजमिको काम गर्न सक्ने छैन । परिच्छेद-३ । अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरू: ८. अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरू: (१) अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, निकासी, पैठारी, भण्डारण, ओसारपसार, प्याकेजिङ्ग वा पुनः प्याकेजिङ्ग गर्दा देहाय बमोजमिका शर्तहरूको पालना गर्नु पर्नेछ:- । (क) उत्पादन, भण्डारण, ओसारपसार, प्याकेजिङ्ग तथा पुनः प्याकेजिङ्ग सम्बन्धमा तोकिए बमोजमिका प्रावधिक शर्त र मापदण्ड पूरा गर्नु पर्ने, । (ख) उत्पादन गर्दा भण्डारण वा ओसारपसारको क्रममा ढुटफुट नहुने, चुहावट नहुने र राखिएको भाँडोबाट बाहिर नआउने गरी सुरक्षित र उपयुक्त बोटल, कन्टेनर वा प्याकेटमा बन्दी गरी प्याकेजिङ्ग गर्नु पर्ने, । (ग) उत्पादन गर्दा बकिरी गरिने भाँडो, कन्टेनर वा प्याकेटमा प्रयोग वधि उल्लेख गर्नु पर्ने, । (घ) तोकिएभन्दा बढी परमाणुमा खुद्रा बकिरी गर्नु नहुने, । (ङ) खुद्रा बकिरी गरिने तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ तोकिएको परमाणुभन्दा बढी परमाणुमा प्याकेटमा राख्न वा सलिबन्दी नगरी बोटलडि गर्न नहुने, । (च) खुद्रा बकिरी गर्दा बकिरी गरिने भाँडो, कन्टेनर वा प्याकेट तोकिए बमोजमिको गुणस्तर र आकारमा हुनु पर्ने, । (छ) भाँडोमा सजिलै खोल्न नसकिने गरी सुरक्षित तवरले शलिबन्दी गर्नु पर्ने, । (ज) आफूले उत्पादन, निकासी, पैठारी, बकिरी वतिरण गरेको तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको मौज्जात तथा बकिरीको वविरण, प्रकार र क्रैताको वविरण खुल्ने गरी अभिलेख राख्नु पर्ने, । (झ) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको खरिद, बकिरी तथा तत्सम्बन्धी कागजात र अभिलेख अद्यावधि राख्नु पर्ने, । (ञ) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको प्रावधिक वविरण खुल्ने गरी कागजात राख्नु पर्ने, । (ट) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको भण्डारण वा प्रयोग गर्दा बालबालिका वा मानसिक रुपमा अस्वस्थ व्यक्तिको पहुँचमा नहुने गरी सुरक्षित रुपमा गर्नु पर्ने, । (ठ) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन वा भण्डारण स्थलमा जोखिमियुक्त क्षेत्र भएको व्यहोराको चेतावनीमूलक सन्देश सार्वजनिक रुपमा राख्नु पर्ने, ।

(ड) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ बकिरी वतिरण गर्दा खरदिकर्तालाई जुन प्रयोजनको लागि खरदि गरेको हो सोबाहेक अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गरेमा कानून बमोजमि सजाय हुने कुराको जानकारी गराउनु पर्ने, । (ढ) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ निकासी गर्दा निकासी गर्ने स्थानसम्म सुरक्षिति रुपमा पुर्खाउनु पर्ने, । (ण) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, भण्डारण, निकासी, पैठारी, ओसारपसार वा बकिरी गर्दा प्रचलति कानून बमोजमि पालना गर्नु पर्ने गरी कुनै शर्त नरिधारण गरेकोमा त्यस्तो शर्तको पालना गर्नु पर्ने, । (त) तोकएि बमोजमिका अन्य शर्तहरू । (२) उपदफा (१) को खण्ड (त) बमोजमि शर्त तोकदा तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, निकासी, पैठारी, भण्डारण, ओसारपसार र बकिरीको लागि फरक-फरक शर्त तोकन सकिन्छ । (३) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ राखिएको बोतल, कन्टेनर वा प्याकेटको आकार प्रकार तथा रङ्ग आम रुपमा प्रयोग गरनि पडिने पानी, दूध वा दुधजन्य पदार्थ, हल्का पेय पदार्थ, मदरिजन्य पदार्थको लागि प्रयोग गरनि आकार र प्रकारको भाँडो, बोतल वा प्याकमा राख्न र त्यस्तो पदार्थ जस्तो देखनि गरी प्याकेजिङ्ग गर्न पाइने छैन । (४) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ भण्डारण वा ओसारपसार गर्दा चुहावट, आगलागी वा वसिफोट हुनबाट जोगाउन प्रावधिकि रुपले आवश्यक पर्ने सुरक्षा व्यवस्थाको पालना गरी उपयुक्त र सुरक्षिति रुपमा गर्नु पर्नेछ । (५) तोकएका खास कसिमिका तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ ओसारपसार गर्दा एक पटकमा तोकएको परमिणभन्दा बढी ओसारपसार गर्नु हुँदैन । (६) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, ओसारपसार, भण्डारण, बकिरी वतिरण र प्रयोग गर्न अनुमतलिनि व्यक्ती वा फर्मले त्यस्तो कार्यमा संलग्न हुने व्यक्तीको तोकएि बमोजमि बमि गराउनु पर्नेछ । ९. चेतावनीमूलक सन्देश तथा चित्रि उल्लेख गर्नु पर्ने: (१) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ उत्पादन गर्ने उत्पादकले त्यस्तो पदार्थको बट्टा, प्याकेट वा बोतलको प्याकेजिङ्ग र लेबलको बाहिरि भागमा खतराको सूचना जनाउने गरी समतिलि नरिधारण गरे बमोजमिको चेतावनीमूलक सन्देश र खतरा जनाउने चित्रि प्रष्ट रुपमा देखनि र बुझनि गरी नेपाली भाषामा अङ्कति गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको मापदण्ड पूरा नभएको तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको बकिरी वतिरण गर्न पाइने छैन । १०. वविरण पेश गर्नु पर्ने: (१) अनुमतपित्त्र प्राप्त व्यक्तीले आफूले उत्पादन, निकासी वा पैठारी गरेको तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको तोकएि बमोजमिको वविरण प्रत्येक छ महनिमा सम्बन्धति प्रमुख जलिला अधिकारी मार्फत वा सोझै अनुमतपित्त्र जारी गर्ने अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि वविरण पेश गर्दा तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ उत्पादन गर्ने उत्पादकले उत्पादन क्षमता बमोजमि उत्पादन भए वा नभएको वविरण समेत खुलाउनु पर्नेछ ।

(३) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थलाई कच्चा पदार्थ वा सहायक कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गरी कुनै वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले त्यसरी उत्पादन भएको वस्तु र सोको लागि खपत भएको तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको परमिणको वविरण प्रत्येक छ महनिमा सम्बन्धति प्रमुख जलिला अधिकारी मार्फत वा सोझै अनुमतपित्त्र जारी गर्ने अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (३) बमोजमिको प्रतविदन पेश नगरेमा अनुमतपित्त्र जारी गर्ने अधिकारीले पाँच हजार रुपैयाँदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरविना गर्नेछ । ११. तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ खरदि र प्रयोग: (१) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको प्रयोग गर्ने उद्योग, प्रयोगशाला, अनुसन्धानशाला, शैक्षिक संस्था, कार्यशाला, वर्कशप, धातुका गहना बनाउने वा अन्य कुनै यस्तै व्यावसायिक काम गर्ने फर्म, कम्पनी वा व्यक्तीले मात्र तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ खरदि गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ खरदि गर्दा व्यावसायिक प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने परमिणमा मात्र खरदि गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ खरदिको लागि प्रयोजन, परमिण, प्रयोगको तरकि, प्रयोग गर्ने स्थान तथा प्रयोग गर्ने समय खुलाई अनुमतपित्त्र प्राप्त व्यक्तीसमक्ष लिखति रुपमा माग गर्नु पर्नेछ । (४) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति । उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनितोकएिभन्दा बढी परमिणमा तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ प्रयोग गर्नु पर्ने भएमा सोको प्रयोजन, परमिण, प्रयोगको तरकि, प्रयोग गर्ने स्थान तथा प्रयोग गर्ने समय खुलाई प्रमुख जलिला अधिकारीबाट पूर्वस्वीकृतलिनि पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ प्रयोगको लागि पूर्वस्वीकृतदिनि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकएि बमोजमि हुनेछ । (६) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ खरदि गर्ने उद्योग, संस्था, फर्म, कम्पनी वा व्यक्तीले आफूले खरदि गरेको तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ दुरुपयोग नहुने र कुनै पनित्यक्तीजोखमिमा नपर्ने गरी भण्डारण गर्नु पर्नेछ । (७) यस दफा बमोजमि खरदि गरिएको तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ जुन प्रयोजनको लागि खरदि गरेको हो सोही प्रयोजनको लागि मात्र प्रयोग गर्नु पर्नेछ । (८) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको प्रयोग गर्ने उद्योग, फर्म, कम्पनी वा व्यक्तीले तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको प्रयोग भएको परमिणको अभलिख राख्नु पर्नेछ । (९) उपदफा (८) बमोजमिको अभलिख र राख्नु पर्ने वविरण राखेको नपाइएमा सम्बन्धति प्रमुख जलिला अधिकारीले दश हजार रुपैयाँसम्म जरविना गर्नेछ । (१०) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ प्रयोग वा भण्डारण गर्दा पालना गर्नु पर्ने अन्य शर्त तोकएि बमोजमि हुनेछ ।

१२. बकिरी वतिरण तथा प्रदर्शनमा बन्देज: (१) अनुमतपित्त्र प्राप्त व्यक्तीले अठार वर्ष उमेर पूरा नभएको व्यक्तीलाई तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ बकिरी वतिरण गर्न वा गर्न लगाउन वा नशिलुक वतिरण गर्न वा गर्न लगाउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि बकिरेताले कुनै क्रेताको

उमेरको बारेमा यकिन हुन चाहेमा नजिसँग आवश्यक प्रमाण माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी माग गरेको प्रमाण देखाउन इन्कार गर्ने वा नदेखाउने व्यक्तिलाई तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ बकिरी वतिरण गर्न पाइने छैन । (३) अनुमतपत्र प्राप्त व्यक्तिले तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको बट्टा, प्याकेट वा बोतल सलिबन्दी वा बन्दी रुपमा बकिरी गर्नु पर्नेछ र त्यसलाई फोडी वा खोली खुल्ला रुपमा वा अर्को बट्टा वा भाँडोमा खन्याई वा राखी वा अन्य कुनै प्रकारले उत्पादन गर्दा प्याकेजिङ गरिएभन्दा फरक रुपमा बकिरी गर्न सकिने छैन । (४) अनुमतपत्र प्राप्त व्यक्तिले बकिरी स्थलमा तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ बकिरीको लागि राख्दा खरदिकर्ता वा अन्य व्यक्तिको सहज पहुँच नहुने गरी तथा त्यस्तो पदार्थको वंशेष संरक्षण गरी राख्नु पर्नेछ । १३. बकिरीको अभिलेख राख्नु पर्ने: (१) अनुमतपत्र प्राप्त व्यक्तिले तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको बकिरी गर्दा दफा ११ को उपदफा (३) बमोजमि लेखित रुपमा माग गरेको आधारमा बकिरी गरी खरदिकर्ताको नाम, थर, ठेगाना, व्यक्तिको हकमा बाबु र आमाको नाम, सम्पर्क टेलिफोन नम्बर, खरदि गरेको मिति, त्यस्तो पदार्थको नाम तथा परिमाण र प्रयोजन खुलाई तोकिए बमोजमिको ढाँचामा बकिरीको अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (२) यस दफा बमोजमिको बकिरीको अभिलेख बकिरी भएको मतिले एक वर्षसम्म राख्नु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजमिको अभिलेख र राख्नु पर्ने वविरण राखेको नपाइएमा सम्बन्धति प्रमुख जलिला अधिकारीले दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ । १४. पैठारी गर्नु अघि स्वीकृतलिनि पर्ने: (१) अनुमतपत्र प्राप्त व्यक्तिले तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ पैठारी गर्नुअघि देहायको वविरण खुलाई स्वीकृतको लागि मन्त्रालयमा नविदन दनि पर्नेछ:- । (क) पैठारीकर्ताको नाम, ठेगाना तथा सम्पर्क टेलिफोन नम्बर, । (ख) पैठारीकर्ताको अनुमतपत्र नम्बर र बहाल रहने अवधि, । (ग) पैठारी गर्न चाहेको तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको वविरण र परिमाण, । (घ) पैठारीको प्रयोजन, । (ङ) पैठारी हुने नाका वा भन्सार बनिदु । (२) उपदफा (१) बमोजमि परेको नविदन उपर जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ पैठारी गर्न स्वीकृतदिनि मनासबि देखिएमा नविदन परेको मतिले सात दिनभित्र मन्त्रालयले नविदकलाई तोकिए बमोजमिको ढाँचामा स्वीकृतदिनिछ । (३) मन्त्रालयले यस दफा बमोजमि स्वीकृत प्राप्त गर्नको लागि नविदन दनि तथा स्वीकृतदिनि व्यवस्था वदियुतीय माध्यमबाट समेत गर्न सकिने गरी व्यवस्था मल्लिउनु पर्नेछ ।

(४) दफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलति कानून बमोजमि दर्ता भएको वा इजाजत प्राप्त गरेको कुनै उद्योगमा तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ प्रयोग गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो उद्योगले यस दफा बमोजमि पूर्व स्वीकृतलिई त्यस्तो तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ पैठारी गर्न सक्नेछ । १५. तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नष्ट वा वसिर्जन गर्ने: (१) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नष्ट गर्दा वा वसिर्जन गर्दा मानव, पशुपन्छी, जलचर, बोट बरुवा वा अन्य जैविक वा गैरजैविक वस्तु तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गर्नु पर्नेछ । (२) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको फोहोर तथा सोको कन्टेनर नष्ट वा वसिर्जन गर्नु पर्दा त्यस्तो पदार्थको प्रकृतिका आधारमा छुट्टाछुट्टै नष्ट वा वसिर्जन गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजमि अनुमतपत्र लनि पर्ने कुनै तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थजन्य फोहोर नष्ट वा वसिर्जन गर्ने सम्बन्धमा प्रचलति कानूनमा व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-४ । समतिसम्बन्धी व्यवस्था । १६. केन्द्रीय तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियन्त्रण समिति: (१) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियन्त्रण गर्न वा गराउन एक केन्द्रीय तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियन्त्रण समिति रहनेछ । (२) समितिमा देहाय बमोजमिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू रहनेछन्:- । (क) मन्त्रालयले तोकेको मन्त्रालयको सहसचिव - अध्यक्ष । (ख) नेपाल सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रावधिक प्रतनिधि - सदस्य । (ग) नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रावधिक प्रतनिधि - सदस्य । (घ) मन्त्रालयले मनोनयन गरेको रसायन शास्त्र सम्बन्धी वषियमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा पाँच वर्ष सम्बन्धति क्षेत्रमा काम गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहति तीन जना - सदस्य । (ङ) मन्त्रालयको सम्बन्धति शाखाको उपसचिव - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजमि मनोनीत सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजमि मनोनीत सदस्यले समतिको हति वपिरीत कुनै कार्य गरेमा वा समतिको काम कारबाहीमा बेवास्ता गरेमा नजिको पदावधि पूरा नहुँदै मन्त्रालयले नजिलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर यसरी हटाउनु अघि नजिलाई सफाई पेश गर्ने मनासबि मौका दनि पर्नेछ । १७. समतिको काम, कर्तव्य र अधिकार: समतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने नीति निर्धारण सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दनि, । (ख) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको सुरक्षति उपयोग, त्यस्ता पदार्थको प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी तथा दुर्घटना भएको अवस्थामा क्षतिकम गर्न अपनाउनु पर्ने उपायको बारेमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वा गराउने, ।

(ग) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी, बकिरी वतिरण, नष्ट वा वसिर्जनको कार्यवधि र मापदण्ड बनाई मन्त्रालय समक्ष सफारिस गर्ने, । (घ) तोकिए बमोजमिका अन्य काम गर्ने वा गराउने । १८. समतिको बैठक: (१) समतिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (२) समतिको बैठक समतिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) समतिको कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू

उपस्थिति भएमा समितिको बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिन्छ । (४) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले गर्नेछ । (५) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा समितिको अध्यक्षले निर्णायक मत दानिन्छ । (६) समितिको निर्णय समितिको अध्यक्ष र सदस्य-सचिवबाट प्रमाणित हुनेछ । (७) समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (८) समितिको बैठक भडियो कन्फरेन्सबाट समेत गर्न सकिनेछ । (९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधिसमिति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । १९. वदियुतीय अभिलेख प्रणालीको विकास गर्ने: (१) मन्त्रालयले तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, निकासी, पैठारी, भण्डारण, ओसारपसार तथा बकिरी वतिरण सम्बन्धी अद्यावधकि वविरण अनलाइनमै उपलब्ध गराउनको लागि आवश्यक वदियुतीय प्रणालीको विकास गरी लागू गर्न सक्नेछ । (२) अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले उत्पादन, निकासी, पैठारी, भण्डारण, ओसारपसार तथा बकिरी वतिरण गरेको तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको तोकिए बमोजमिको वविरण उपदफा (१) बमोजमिको वदियुतीय प्रणालीमा उपलब्ध गराउनु वा प्रवषिट गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि वविरण प्रवषिट गराउने प्रयोजनको लागि उपदफा (१) बमोजमिको वदियुतीय प्रणालीमा अनुमतपित्र जारी गर्ने अधिकारी तथा अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिलाई आवश्यकता अनुसार पहुँच दनु पर्नेछ । २०. जिल्ला तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नयिन्त्रण समिति: (१) प्रत्येक जिल्लामा तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नयिन्त्रण गर्न जिल्ला तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नयिन्त्रण समिति रहनेछ । (२) जिल्ला समितिमा देहाय बमोजमिका संयोजक तथा सदस्यहरू रहनेछन्:- (क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा नजिले तोकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत - संयोजक । (ख) नेपाली सेनाको अधिकृत प्रतिनिधि - सदस्य । (ग) जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि - सदस्य । (घ) समितिले मनोनयन गरेको वज्जान सम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा तीन वर्ष सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेको एकजना महिला - सदस्य । (ङ) घरेलु तथा साना उद्योगसँग सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख - सदस्य । (च) आन्तरिक राजस्व कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि - सदस्य । (३) जिल्ला समितिको बैठक तथा तत्सम्बन्धी कार्यवधिसो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । २१. जिल्ला समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: जिल्ला समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- ।

(क) जिल्लाभित्रका अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, निकासी, पैठारी, भण्डारण, ओसारपसार वा बकिरी वतिरण गर्दा यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको व्यवस्था तथा अनुमतपित्रमा उल्लिखित शर्तको पालना भए नभएको सम्बन्धमा निरीक्षण तथा अनुगमन गरी समितिलाई प्रतविदन गर्ने, । (ख) नष्ट वा वसिर्जन गर्नु पर्ने तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ यस ऐन बमोजमिको प्रक्रिया पूरा गराई नष्ट वा वसिर्जन गर्ने वा गराउने, । (ग) तोकिए बमोजमिका अन्य काम गर्ने । २२. प्रतविदन पेश गर्ने: (१) समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र तोकिए बमोजमिको वविरण खुलाई मन्त्रालयमा प्रतविदन पेश गर्नुपर्नेछ । (२) जिल्ला समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक महिनाभित्र तोकिए बमोजमिको वविरण खुलाई समितिमा प्रतविदन पेश गर्नुपर्नेछ । परिच्छेद-५ । कसूर, सजाय र क्षतपूरतिसम्बन्धी व्यवस्था । २३. कसूर गरेको माननि: कसैले देहायका कुनै कार्य गरे वा गराएमा यस ऐन बमोजमिको कसूर गरेको मानिन्छ:- । (क) दफा ३ बमोजमि अनुमतपित्र नलाई तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, निकासी, पैठारी वा बकिरी वतिरण गरेमा वा दफा १४ बमोजमि स्वीकृत नलाई तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ पैठारी गरेमा, । (ख) अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले दफा ८ बमोजमिका शर्तको पालना नगरेमा, । (ग) अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिले दफा ९ बमोजमि बट्टा, प्याकेट वा बोतलको प्याकेजिङ गर्दा लेबलको बाहिरि भागमा उल्लेख गर्नु पर्ने चेतावनीमूलक सन्देश र खतरा जनाउने चित्र उल्लेख नगरेमा, । (घ) दफा १२ विपरीत तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ बकिरी वतिरण वा प्रदर्शन गरेमा, । (ङ) दफा १५ विपरीत तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ वसिर्जन वा नष्ट गरेमा, । (च) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम विपरीत हुने गरी अन्य कुनै काम गरेमा । २४. सजाय: कसैले दफा २३ बमोजमिको कसूर गरेमा देहाय बमोजमिको सजाय हुनेछ:- । (क) दफा २३ को खण्ड (क) बमोजमिको कुनै कसूर गरेमा पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरबिना र तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद, । (ख) दफा २३ को खण्ड (ख) बमोजमि कुनै कसूर गरेमा दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय, । (ग) दफा २३ को खण्ड (ग) बमोजमिको कसूर गरेमा पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरबिना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय, । (घ) दफा २३ को खण्ड (घ), (ङ) वा (च) बमोजमिको कसूर गरेमा दश हजार रुपैयाँदेखि चालीस हजार रुपैयाँसम्म जरबिना ।

२५. क्षतपूरतिसम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐन विपरीत तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, निकासी, पैठारी, भण्डारण, ओसारपसार, बकिरी वतिरण, नष्ट वा वसिर्जन गरेको वा यस ऐन बमोजमि पालना गर्नु पर्ने शर्त पालना नगरेको कारणबाट कुनै दुर्घटना भई कसैको जीउ, ज्यान वा शारीरिक अङ्ग वा सम्पत्तिमा हानि, नोक्सानी वा क्षति भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यसबाट पीडितलाई वा नजिको मृत्यु भई सकेको भए नजिको एकासगोलको पति वा पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु वा आमालाई क्षति परेको असरको आधारमा मनासबि क्षतपूरतदिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको क्षतपूरत पीडित वा नजिको मृत्यु भइसकेकोमा उपदफा (१) बमोजमिको नजिको हकवालाको उजुरी बमोजमि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भराई

दनुि पर्नेछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनकि कुनै अदालतमा दायर भएको मुद्दाको क्षतपूरतको हकमा सोही अदालतको फैसला बमोजमि हुनेछ । २६. धरौटीमा राख्न सकिने: (१) यस ऐन बमोजमि सजाय हुने कसूरको अनुसन्धानको सलिसलामा कब्जा गरिएको तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेश बमोजमि अन्य अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिलाई प्रचलति बजार मूल्यमा बकिरी गरी प्राप्त रकम मुद्दाको अन्तमि कनिरा नलागेसम्म धरौटीमा राख्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ बकिरी हुन नसकेमा त्यसको सुरक्षति रुपमा भण्डारण गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सुरक्षति रुपमा भण्डारण गर्न नसकिने तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको तोकएि बमोजमि अभलिख राखी दफा १५ बमोजमि नष्ट वा वसिर्जन गर्नु पर्नेछ । २७. जफत गरिने: (१) कसैले दफा २३ को खण्ड (क),(ख),(ग) वा (घ) बमोजमिको कसूर गरेको ठहरेमा र त्यस्तो कसूर सम्बन्धी तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ दफा २६ बमोजमि कब्जा भई बकिरी भएको वा भण्डारण भएको भएमा त्यस्तो धरौटी रकम वा तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ जफत हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि जफत भएको तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको तोकएि बमोजमि अभलिख राखी दफा १५ बमोजमि नष्ट वा वसिर्जन गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-६ । विविध । २८. मुद्दा हेर्ने अधिकारी: (१) दफा २३ को खण्ड (क) बमोजमि सजाय हुने मुद्दा मध्ये नकिासी वा पैठारी सम्बन्धी कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुुरु कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार सम्बन्धति भन्सार अधिकृतलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा लेखिएि देखिबाहेकका यस ऐन अन्तर्गतका अन्य कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुुरु कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार सम्बन्धति जलिलाको प्रमुख जलिला अधिकारीलाई हुनेछ । २९. पुनरावेदन: दफा २८ बमोजमि मुद्दा हेर्ने अधिकारीले गरेको नरिणयमा चतित नबुझ्ने व्यक्तलि त्यस्तो नरिणय भएको मतिलि पैतीस दनिभतिर सम्बन्धति जलिला अदालतमा पुनरावेदन दनि सक्नेछ ।

३०. प्रचलति कानून बमोजमि सजाय हुने: यस ऐन अन्तर्गतको कुनै कसूर वा कार्य अन्य प्रचलति कानून बमोजमि समेत दण्डनीय हुने रहेछ भने त्यस्तो कसूरमा कानून बमोजमि कारबाही र सजाय गर्न यस ऐनले बाधा पुर्‍याएको माननि छैन । ३१. नेपाल सरकार वादी हुने: (१) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । (२) दफा २८ को उपदफा (१) बमोजमिको मुद्दा बाहेकको यस ऐन बमोजमिको अन्य मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यवधिसंहति, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको माननिछ । (३) दफा २८ को उपदफा (१) बमोजमिको मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यवधिसंहति, २०७४ को अनुसूची-२ मा समावेश भएको माननिछ र त्यस्तो मुद्दाको अनुसन्धान सम्बन्धति भन्सार अधिकृतले तोकको सम्बन्धति कार्यालयको कम्तीमा राजपत्र अनङ्कति प्रथम श्रेणीको कर्मचारीले गर्नेछ । ३२. अनुसन्धान तथा कारबाही गर्ने: (१) यस ऐन बमोजमि कुनै कसूर भएको, भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने व्यक्तलि त्यस्तो कसूरको सम्बन्धमा आफूसँग भएको वा देखे जानेसम्मको सबुद प्रमाण खुलाई त्यस्तो कुराको लिखति, मौखिक वा विदियुतीय माध्यमबाट सम्बन्धति अनुसन्धान अधिकृत वा नजकिको प्रहरी कार्यालय समक्ष यथाशीघ्र सूचना दनुि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सूचना प्राप्त भएमा सम्बन्धति अनुसन्धान अधिकृत वा प्रहरी कार्यालयले आफूले अनुसन्धान गर्ने भएमा यथाशीघ्र अनुसन्धान प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ र अन्य नकिाय वा अधिकारीबाट अनुसन्धान हुने भएमा यथाशीघ्र त्यस्तो नकिाय वा अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि सूचना प्राप्त भएमा वा सम्बन्धति अनुसन्धान अधिकृतले कुनै माध्यमबाट त्यस्तो सूचना वा जानकारी पाएमा यस ऐन बमोजमि अनुसन्धान गरी कारबाही अधिबिठाउनु पर्नेछ । ३३. अनुगमन तथा नरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, नकिासी, पैठारी, भण्डारण, ओसारपसार, बकिरी वतिरण, नष्ट, वसिर्जन वा प्रयोग गर्दा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि पालना गर्नु पर्ने शर्त वा मापदण्डको पालना भए वा नभएको, सुरक्षति तवरको व्यवस्था गरिएको वा नगरिएको सम्बन्धमा मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार अनुगमन तथा नरीक्षण गर्न वा गराउन सक्नेछ । (२) तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, नकिासी, पैठारी, भण्डारण, ओसारपसार वा बकिरी वतिरण सम्बन्धमा आफ्नो जलिलाभतिर प्रमुख जलिला अधिकारीले अनुगमन तथा नरीक्षण गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि अनुगमन तथा नरीक्षण गर्ने अधिकारीले तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, नकिासी, पैठारी, भण्डारण, ओसारपसार वा बकिरी वतिरण सम्बन्धमा पालना गर्नु पर्ने शर्त पालना नगरेकोमा तत्काल त्यस्तो शर्त पालना गर्न लगाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि अनुगमन तथा नरीक्षण गर्दा कसैले यस ऐन बमोजमि कसूर हुने कार्य गरेको पाइएमा त्यस्तो व्यक्तलिाई कारबाही गर्नका लागि अनुसन्धान गर्ने अधिकारीलाई जानकारी दनुि पर्नेछ ।